

הכנסת העשרים וחמש

יוזמות : חברות הכנסת קטי קטרין שטרית
מירב בן ארי

פ/25/5581

הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון – הסכמי ממון), התשפ"ה–2025

1. הוספת סעיף 1א בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג–1973¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 1 יבוא :

1א. (א) בחרו בני הזוג להיות מיוצגים על ידי עורכי דין בעת עריכת הסכם הממון, יהיה כל אחד מבני הזוג מיוצג על ידי עורך דין נפרד מטעמו.

(ב) הסכם ממון יהיה תקף בתנאי שבני הזוג חתמו על ההסכם בנוכחות עורכי הדין המייצגים את כל אחד מבני הזוג, אשר אימתו את חתימת מרשיהם ואישרו כי הבינו את תוכן ההסכם.

(ג) כריתת הסכם ממון תיעשה עד 30 ימים לפני מועד הנישואין המיועד ; בית המשפט או בית הדין רשאים להתיר, מטעמים מיוחדים שיירשמו, חתימה על הסכם ממון אף לאחר המועד האמור.

(ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על הסכם התרת נישואין.

2. אחרי סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא :

8א. "סטייה מהסכם ראה בית המשפט כי תוצאת הסכם הממון בלתי הוגנת באופן חריג, רשאי הוא להורות על סטייה חריגה מההסכם."

¹ ס"ח התשל"ג, עמ' 267.

דברי הסבר

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג–1973 (להלן – החוק), מסדיר את מערכת היחסים הממוניים בין בני זוג, בין אם באמצעות הסכם ממון ובין אם באמצעות הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק. עם זאת, לאורך השנים התגלו מספר נקודות הטעונות שיפור על מנת להבטיח הוגנות וצדק ביחסים הממוניים בין בני זוג. הצעת חוק זו נועדה לתקן את החוק ולשפר את ההגנה על זכויותיהם של בני הזוג, תוך התייחסות למספר סוגיות מהותיות.

ראשית, מוצע להוסיף סעיף חדש לחוק, אשר קובע כי במידה ובחרו בני הזוג להיות מיוצגים על ידי עורכי דין, כל אחד מהם יהיה מיוצג על ידי עורך דין נפרד מטעמו. תיקון זה נועד להבטיח כי כל אחד מבני הזוג יבין את משמעות ההסכם ותוצאותיו וכי זכויותיו נשמרות. ייצוג נפרד על ידי עורך דין מיומן יסייע למנוע ניצול של אחד הצדדים ולהבטיח כי ההסכם משקף את רצונם המשותף והחופשי של בני הזוג, יחד ולחוד.

בנוסף, מוצע לקבוע תקופת המתנה של 30 ימים לפחות בין מועד החתימה על הסכם הממון לבין מועד הנישואין, שמטרתה לאפשר לבני הזוג זמן מספיק לשקול את החלטתם בכובד ראש, ולקבל ייעוץ משפטי נוסף במידת הצורך. מטרת התיקון היא למנוע חתימה על הסכם ממון מתוך לחץ או אימפולסיביות, ולאפשר לבני הזוג לגבש את הסכמתם באופן מושכל ומודע. בית המשפט יהיה רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר חתימה על הסכם ממון אף לאחר מועד זה.

כמו כן, מוצע לתת לבית המשפט סמכות לסטות מהוראות הסכם הממון במידה והוא לא הוגן באופן חריג. תיקון זה נועד להגן על הצד החלש בהסכם הממון מפני ניצול ולוודא כי ההסכם משקף את רצונם החופשי וההוגן של שני בני הזוג.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' באדר התשפ"ה (03.03.2025)